

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR.3/29.02.2024

Între

S.C.CIOCÎRLIA S.A.

în calitate de **PROPRIETAR (LOCATOR)**

și

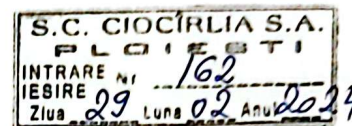
S.C SMARTFLIX SRL

în calitate de **CHIRIAȘ (LOCATAR)**



CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr.3/29.02.2024



S.C.CIOCÎRLIA S.A., cu sediul social în Municipiul Ploiești, str.Romană, nr.65, bl.B, parter, ap.29, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub numărul J29/191/1991 atribut fiscal RO, Cod unic de înregistrare 1344444, având contul IBAN RO18BACX0000004530915001 deschis la UNICREDIT BANK PLOIEȘTI, telefon/fax:0244-517561, în calitate de **PROPRIETAR (LOCATOR)**, reprezentată de către domnul Man Ioan Emilian-Administrator Unic

și

S.C SMARTFLIX SRL, cu sediul social în Municipiul București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle, nr.3-5, Biroul nr.5, etaj 2A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/2000/2024, Cod unic de înregistrare 49508576, având contul IBAN - RO52BREL0002004392440100 – deschis la Libra Bank, Sucursala Magheru, telefon: 0744.663.797, în calitate de **CHIRIAȘ (LOCATAR)**, reprezentată de către domnul Popa George-Florin - Administrator

au convenit încheierea prezentului Contract de închiriere în care sens au stabilit următoarele:

1. Obiectul Contractului

- 1.1 În temeiul prezentului Contract, **PROPRIETARUL** se obligă să dea în locațiune, iar **CHIRIAȘUL** se obligă să ia în locațiune Spațiul, astfel cum acesta este definit la Art.3 din Contract, și să plătească chiria și celelalte cheltuieli prevăzute în prezentul Contract.

2. Durată

- 2.1 Prezentul Contract se încheie pentru perioada **01.03.2024** până la **28.02.2034**. **PROPRIETARUL** recunoaște dreptul de preferință al **CHIRIAȘULUI** pentru prelungirea contractului, care se exercită printr-o notificare formulată cu cel puțin 6 (șase) luni înainte de data de 28.02.2034, situație în care părțile vor negocia într-un termen de 2 (două) luni condițiile comerciale de continuare a raporturilor de locațiune. În cazul în care **CHIRIAȘUL** nu formulează notificarea de prelungire a contractului sau negocierile eșuează, prezentul contract încetează la data de 28.02.2034.



3. Spațiul de închiriat și caracteristicile acestuia

- 3.1 Spațiul se află situat în Mun. Ploiești, Șos.Nordului, nr.1, parter, jud.Prahova, având număr cadastral 137146-C1 și fiind notat în cartea funciară nr.137146 și are o suprafață utilă de 1129,30 mp compusă din parter, supanță și etaj conform Anexei nr.1 la prezentul Contract.
- 3.2 Destinația exclusivă a Spațiului este comercială și **PROPRIETARUL** este de acord cu activitatea economică ce va fi desfășurată în interiorul Spațiului de către **CHIRIAS**, respectiv Activitățile de jocuri de noroc și pariuri (cod CAEN 9200), Baruri și alte activități de servire a băuturilor (cod CAEN 5630).
- 3.3 Activitățile organizate în interiorul Spațiilor vor fi desfășurate, în mod obligatoriu, cu respectarea legislației românești.

4. Chiria și cheltuielile administrative, plata acestora

- 4.1 Contravaloarea chiriei lunare este de **15.000 EURO** la care nu se adaugă TVA.
- 4.2 În plus față de cuantumul Chiriei specificat la art.4.1, **CHIRIAȘUL** va achita cheltuielile cu întreținerea lunară a Spațiului, inclusiv utilitățile aferente și anume:
 - consumurile de energie electrică, apă și gaze vor fi evidențiate prin subcontorii proprii ai chiriașului, iar contravaloarea acestora va fi refacturată de către **PROPRIETAR** la aceleași preturi practicate de furnizorii utilitatilor respective;
 - pentru serviciul de salubritate, chiriasul va destina un spatiu special si va incheia in nume propriu contract cu prestatorul de servicii;
 - serviciile de paza si supraveghere ale spatiului inchiriat vor fi asigurate direct de **CHIRIAȘ** pe cheltuiala acestuia.
- 4.3 **CHIRIAȘUL** beneficiază de gratie privind plata chiriei pentru perioada **01.03.2024 – 30.06.2024**, perioada necesară efectuării amenajării spațiului comercial conform activității proprii și obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor impuse de lege.
- 4.4 **CHIRIAȘUL** se obligă să achite contravaloarea a două chirii lunare drept garanție de bună executie a contractului până la data de 30.06.2024.
Sumele astfel achitate vor constitui plata pentru ultimele două luni de executare a contractului.
- 4.5 Chiria se va factura pe data de 01 a fiecărei luni, avându-se în vedere raportul EURO/LEU comunicat de BNR din ziua respectivă, cu precizarea că dacă data facturării este o zi nelucrătoare, factura se va emite în prima zi lucrătoare din luna.
PROPRIETARUL va trimite factura prin e-mail la adresa olga@cash-pot.ro, iar originalul va fi transmis chiriașului la punctul de lucru din Ploiești, Șoseaua Nordului, nr.1.



4.5 Chiriasul se obliga sa achite factura lunara de chirie pana la data de 10 a fiecarei luni.

5. Predarea Spațiului către Chirias

- 5.1 **PROPRIETARUL** se obliga sa predea spatiul **CHIRIAȘUL** la data de 01.03.2024.
- 5.2 Spațiul Închiriat și accesoriile se vor preda în stare corespunzătoare de folosință, conform **Anexei nr.1** (Planul Spațiului Închiriat), cu instalațiile și inventarul prevăzute în **Anexa nr.2** (Procesul-verbal de predare-primire), care constituie parte integrantă a prezentului contract.
- 5.3 La încetarea Contractului, **CHIRIAȘUL** va preda **PROPRIETARULUI** Spațiul Închiriat, în starea existentă la data predării, avându-se în vedere uzura normală a imobilului.

6. Obligațiile Părților

6.1 **CHIRIASUL** se obligă:

- sa efectueze toate amenajările dorite de acesta numai după prezentarea proiectului de amenajare și avizare a acestuia de către **PROPRIETAR**;
- sa obțină toate acordurile și avizele necesare executării amenajărilor în spațiul comercial și sa suporte toate costurile necesare acestor amenajări;
- să folosească Spațiul conform cu destinația stabilită în Contract;
- să achite Chiria și costurile și cheltuielile administrative aferente Spațiului; În cazul în care **CHIRIAȘUL** va dori să preia pe numele său contractele cu furnizorii de utilități, după îndeplinirea tuturor formalităților aferente, acesta va plăti utilitățile consumate direct la furnizori conform contractelor încheiate cu aceștia și, totodată, la cererea **PROPRIETARULUI**, are obligația de a face lunar dovada achitării costurilor acestor utilități;
- să asigure securitatea spațiului închiriat și să aducă de îndată la cunoștința **PROPRIETARULUI** orice atingere adusă imobilului de către un tert;
- să îi permită **PROPRIETARULUI** accesul în Spațiu pentru a efectua reparațiile necesare, în cazul în care apar avarii sau alte defecțiuni la instalațiile comune;
- să îi permită **PROPRIETARULUI** să viziteze imobilul, cu respectarea unui interval orar asupra căruia ambele Părți au căzut în prealabil de acord;
- să depună toate deligențele juridice pe lângă Oficiul Registrului Comerțului în vederea radierii punctului de lucru înainte de eliberarea Spațiului;
- în activitatea de amenajare a punctului de lucru și în cea comercială să nu perturbe ori stânjenească activitatea celorlalți locatari, să asigure securitatea intrării în imobil și a căii de acces la punctul de lucru în perioada când desfășoară singur activități;
- să se conformeze scenariului de securitate la incendiu și să respecte normele în vigoare privind securitatea la incendiu (inclusiv prin instruirea corespunzătoare a



personalului care își desfășoară activitatea în spațiul luat cu chirie), obligațiile părților fiind stabilite în Anexa nr.3 la Contract;

- k) să obțină toate autorizațiile legale pentru amenajarea spațiului, precum și cele de funcționare de la organele în drept să le emită, necesare desfășurării unei activități de genul celei pe care urmează să o desfășoare **CHIRIASUL** în spațiul închiriat;
- l) să amenajeze pe calea de acces la imobil conform înțelegerii părților un spațiu de delimitare față de imobilul vecin (Cazino Zodiac);
- m) să amenajeze un spațiu special destinat depozitării deșeurilor menajere în zona convenită de părți.

6.2 PROPRIETARUL se obligă:

- a) să pună la dispoziția **CHIRIASUL**, Spațiul care constituie obiectul Contractului începând cu data 01.03.2024;
- b) să îl asigure pe **CHIRIAS** de folosința liniștită, utilă și pașnică a Spațiului pe întreaga durată a derulării Contractului;
- c) să îl garanteze pe **CHIRIAS** contra tuturor viciilor sau contra oricărei tulburări din partea unui terț în ceea ce privește folosința Spațiului;
- d) să întreprindă, pe cheltuiala sa, reparațiile legate de structura și instalațiile imobilului, în conformitate cu legislația în vigoare;
- e) să permită chiriasului să monteze pe fatada clădirii însemnele sale publicitare cu obligația acestuia de a obține autorizațiile prevăzute de lege;
- f) să achite toate impozitele și taxele aferente Spațiului Închiriat, datorate în temeiul dreptului de proprietate și legislației în materie;
- g) în situația înstrăinării imobilului în care se afla spațiul închiriat să prevadă în clauzele contractului respectiv obligația pentru tertul dobânditor de a respecta în totalitate clauzele acestui contract de închiriere în limitele de valabilitate ale acestuia;
- h) să pună la dispoziția chiriasului orice acte privind spațiul închiriat necesare acestuia în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor specifice activității sale comerciale;
- i) să noteze contractul de închiriere la OCPI Prahova.

7. Penalități

- 7.1 Neplata la scadență a sumelor datorate conform prezentului Contract atrage penalități de întârziere în cuantum de 0,15 (zero-virgulă-cincisprezece) procente pentru fiecare zi de întârziere, vor începe să curgă din a 6-a zi de întârziere la plată și se vor calcula pentru sumele datorate până la data plății efective a acestora. Valoarea penalităților nu va putea depăși sumele datorate.

8. Răspunderea Contractuală

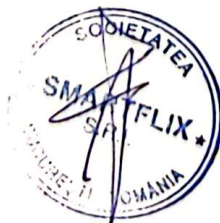
- 8.1 Părțile sunt răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor lor contractuale, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu condițiile din prezentul contract.



- 8.2 Orice sumă datorată în temeiul prezentului Contract este exigibilă de la data scadenței sale, fără o prealabilă punere în întârziere.
- 8.3 În cazul rezilierii Contractului de către **PROPRIETAR**, **CHIRIASUL** trebuie să elibereze Spațiul în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării scrise, cu obligația de achitare a chiriei pro rată până la data predării Spațiului.

9. Încetarea Contractului

- 9.1 Contractul poate înceta în următoarele situații:
- a) prin ajungerea la termenul stabilit de Părți;
 - b) prin reziliere, conform art.9.2;
 - c) în caz de forță majoră;
 - d) pierirea imobilului în care se află Spațiul Închiriat;
 - e) prin denunțare unilaterală de către CHIRIAS, cu obligatia unui preaviz scris de 4 luni adresat PROPRIETARULUI.
- 9.2 Rezilierea contractului va avea loc în următoarele situații:
- a) în cazul neplății chiriei în termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenței;
 - b) în cazul efectuării de modificări ale structurii de rezistență a Spațiului comercial fără acordul PROPRIETARULUI;
- 9.3 De la data nerespectării art.9.2, Contractul se consideră desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate prealabilă, inclusiv fără intervenția instanței judecătorești în conformitate cu prevederile art.1553 din noul cod civil, cu excepția unei notificări transmise prin scrisoare recomandată cu confirmarea de primire prin care se va anunța obligația încălcată și data de la care prezentul Contract este considerat desființat de plin drept.
- 9.4 **CHIRIASUL** are dreptul ca, în cazul unui preaviz de 4 luni transmis **PROPRIETARULUI** să denunțe unilateral și fără penalități prezentul Contract. Notificarea de denunțare va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă la adresa menționată în contract.
- 9.5 Încetarea contractului nu are nici un efect asupra tuturor obligațiilor deja scadente între părți. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.



10. Comunicări

10.1 Adresele, numerele de telefon și fax ale Părților, necesare în vederea comunicărilor reciproce, sunt următoarele:

Pentru PROPRIETAR

Adresă: Ploiești, str. Romană,
nr.65, bl.B, parter, ap.29
Jud.Prahova
Telefon/Fax: 0244-517561

Pentru CHIRIAȘ

Adresa: Municipiul Bucuresti, Sector 1,
Piata Charles de Gaulle, nr.3-5, Biroul nr.5, etaj 2A
Telefon: 0744.663.797

10.2 Toate notificările, scrisorile, solicitările sau alte comunicări redactate sau expediate potrivit acestui Contract vor fi întocmite în scris.

10.3 Toate notificările, scrisorile, solicitările sau alte comunicări vor fi transmise Părții căreia îi sunt adresate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin telecopie la adresa ori numărul de fax al Părții respective.

10.4 Părțile se obligă să-și comunice reciproc și imediat orice modificare a adresei sau a numărului de fax. În caz de necomunicare de către Părți a noilor date de contact, adresa ori numărul de fax anterioare vor fi considerate valabile.

11. Subînchirierea și cedarea folosinței Spațiului Închiriat

11.1 Subînchirierea, cedarea folosinței Spațiului și orice contract de asociere cu un tert sunt permise numai cu acordul prealabil scris al **PROPRIETARULUI**.

12. Paza Spațiului Închiriat

12.1 Locatarul poate instala, pe propria cheltuială, sisteme de securitate, cum ar fi: camera de supraveghere, detectoare de mișcare, detectoare pentru spargerea geamurilor, monitoare, sisteme de limitare și supraveghere acces (unitatea exterioară putând fi montată pe spațiile comune, în imediata apropiere a ușii de acces la Spațiul Închiriat).

13. Forța majoră

13.1 Nici **PROPRIETARUL** și nici **CHIRIASUL** nu vor fi considerați răspunzători pentru neîndeplinirea totală sau parțială ori pentru executarea cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract, dacă o astfel de neîndeplinire sau executare cu întârziere au fost determinate de cazuri de forță majoră. În scopul acestui contract, forța majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil și inevitabil, care nu poate fi controlat de Părți, care a survenit după încheierea acestui Contract și care a împiedicat total sau parțial îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul.



- 13.2** Pentru a dovedi apariția unui caz de forță majoră, partea interesată trebuie să prezinte un certificat emis de autoritatea competentă în termen de maxim zece (10) zile lucrătoare de la data apariției cazului de forță majoră.
- 13.3** Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris cealaltă Parte în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariției cazului de forță majoră și este obligată să ia toate măsurile necesare pentru a-i diminua efectele, cu excepția cazului în care asemenea măsuri ar fi prea costisitoare. Partea care invocă forța majoră va notifica de asemenea celeilalte Părți încetarea evenimentului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la încetarea acestuia.
- 13.4** Dacă partea care invocă forța majoră nu-și va îndeplini obligația de a notifica celeilalte Părți respectivul eveniment în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariției cazului de forță majoră și/sau obligația de a prezenta certificatul de confirmare emis de autoritatea competentă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data apariției cazului de forță majoră, atunci Partea care invocă forța majoră nu poate beneficia de avantajele prevăzute în prezentul art.16.
- 13.5** În cazul în care forța majoră durează mai mult de 45 (patruzeci-și-cinci) de zile lucrătoare, Părțile pot hotărî împreună încetarea acestui contract.

14. Clauze Speciale

- 14.1** Dacă, pe durata Contractului, **CHIRIASUL** realizează orice investiții sau amenajări în Spațiu, Părțile agreează ca, la încetarea Contractului, toate modificările aduse Spațiului rămân atasate imobilului mai puțin mijloacele fixe detasabile care vor fi ridicate din spațiu de către **CHIRIAS** fără nici o restricție. De asemenea, **CHIRIASUL** va putea ridica din Spațiu echipamentele video interioare/exterioare și mobilierul existent în spațiu, aceste bunuri nefiind incluse în categoria amenajărilor și dotărilor efectuate asupra Spațiului.
Părțile vor întocmi un proces-verbal semnat de ele în care vor consemna bunurile ridicate și valoarea acestora.
- 14.2** La încetarea Contractului, **CHIRIASUL** – în condițiile uzurii normale – are obligația de a preda Spațiul cu amenajările efectuate, în condițiile unei uzuri normale.
- 14.3** **PROPRIETARUL** declară că Spațiul Închiriat este liber de orice sarcini, precum și că nu există declarat în Spațiu alt sediu social sau alt punct de lucru al unei alte societăți comerciale.
- 14.4** Contractul va fi guvernat deși interpretat în conformitate cu legislația română.
- 14.5** Prezentul contract va constitui titlu pentru Locatar în ceea ce privește înregistrarea ca punct de lucru a Spațiului Închiriat la Registrul Comerțului, iar **PROPRIETARUL** se obligă să-i pună la dispoziție toate documentele necesare în acest sens.



14.6 CHIRIASUL va avea dreptul să-și instaleze reclama în exteriorul Spațiului, fără a datora vreun cost suplimentar **PROPRIETARULUI**. Toate costurile aferente instalării reclamei vor fi în sarcina Locatarului.

14.7 CHIRIASUL va avea dreptul să instaleze în Spațiu toate sistemele și instalațiile specifice activității de jocuri de noroc, inclusive, dar nelimitându-se la cele ce privesc securitatea spațiului. În acest sens, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, va putea monta camera de luat vederi exterioare care să facă parte dintr-un sistem de televiziune integrat.

15. Soluționarea Litigiilor

15.1 Toate disputele ce rezultă din prezentul contract vor fi soluționate, în funcție de situație, pe cale amiabilă.

15.2 În cazul în care nu este posibilă soluționarea pe cale amiabilă, se convine că instanțele competente în vederea soluționării litigiilor vor fi cele de la sediul **CHIRIASULUI**.

16. Modificări

16.1 Toate modificările prezentului Contract vor fi realizate în scris.

17. Anexe

17.1 Anexa nr.1 – Planul Spațiului Închiriat (raport de 1:100), Anexa nr.2 – Proces-Verbal de Predare Primire , Anexa nr.3 – privind răspunderile ce le revin părților în activitatea de apărare împotriva incendiilor constituie parte integrantă a prezentului Contract.

În considerarea celor de mai sus, un reprezentant autorizat al fiecărei Părți a semnat acest Contract, în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru **PROPRIETAR** și 1 (un) exemplar pentru **CHIRIAȘ**.

PROPRIETAR

S.C. CIOCIRLIA S.A.

Nume: Man Ioan Emilian

Calitate: Adminstrator unic

Semnătura:



CHIRIAȘ

SC SMARTFLIX SRL

Nume: Popa George-Florin

Calitate: Adminstrator

Semnătura:



ANEXA NR. 3

Privind raspunderile ce le revin partilor in activitateade aparare impotriva incendiilor

In conformitate cu dispozitiile art.9 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si art.6.1. lit.j din **Contractul de inchiriere nr. 3/29.02.2024**, s-au stabilit urmatoarele obligatii:

I. Obligatiile **CHIRIAȘULUI**

- a) sa obtina autorizatiile necesare pentru desfasurarea activitatilor conform legii;
- b) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor specifice activitatilor pe care le organizeaza si le desfasoara;
- c) sa reglementeze prin dispozitii scrise responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor, sa stabileasca sarcinile salariatilor pentru spatiul inchiriat si sa le actualizeze ori de cate ori este nevoie;
- d) sa asigure mijloacele tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu precum si conditiile de pregatire a acestora corelat cu natura riscului de incendiu, profilul activitatii de "jocuri de noroc si pariuri", activitati de bar, alte activitati de servire a bauturilor.
- e) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de **PROPRIETAR**, asigurand accesul neingradit la hidranti;
- f) sa asigure utilizarea, mijloacelor de aparare impotriva incendiilor din dotarea proprie cu personal instruit, precum si intretinerea sau reparatia acestora conform prescriptiilor tehnice;
- g) sa aduca la cunostinta **PROPRIETARULUI**, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu;
- h) sa intocmeasca si sa actualizeze permanent, daca este cazul, lista substantelor periculoase depozitate sau utilizate, pe care sa o comunice organului competent;
- i) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor, inclusiv colaborarea cu **PROPRIETARUL** si ceilalti chiriasi din Centrul Comercial;



II. Obligatiile PROPRIETARULUI

- a) sa asigure raportul tehnic si documentatia necesare **CHIRIAȘULUI** pentru organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
- b) sa asigure verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor conform instructiunilor furnizate de proiectanti.

PROPRIETAR

S.C. CIOCIRLIA S.A.

Prin: Man Ioan Emilian

Administrator unic



CHIRIAȘ

SC SMARTFLIX SRL

Prin: Popa George-Florin

Administrator

